ХАВСРАЛТ №5

Нөхцөл байдал:

2024 ОНЫ ХЭРЭГЖИХ ШАТАНД БУЙ ШИЙДВЭР

№	Шийдвэрийн нэр агуулга, тэргүү	Огноо	дугаар	Үндсэн хэрэгжүүлэх байгууллага	Хэрэгжилт /Аудитын үнэлгээ/	УХБ-ийн тайлан	ЭМГЛ үнэлгээ	Аудитын үнэлгээ
1	"Эрдэнэс Тавантолгой" ХК-ийн хувьцааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай	1/31/2024	1	Эрдэнэс Тавантолгой ХК	1. **Хэрэгжилт 100%** 2. Эрдэнэс Тавантолгой ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчээр Монгол Улсын 896,094 иргэнийг бүртгүүлэх хүсэлтийг Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвд хүргүүлсэн. Хэрэгжилт **100%** 3. Эрдэнэс Тавантолгой ХК-ийн төрийн өмчид ногдох хувьцааны ногдол ашгийн талаар авах арга хэмжээний тухай асуудлыг ЭТТ ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлэхээр Эрдэнэс Монгол ХХК-иас 2024 оны 05 дугаар сарын 29-ны өдөр удирдамж хүссэн албан бичиг ирүүлсэн боловч удирдамж хүргүүлээгүй, шийдвэрлэгдээгүй байна. Хэрэгжилт **0%, Тогтоолын хэрэгжилт 66.7%** *(Эх сурвалж: Эрдэнэс Тавантолгой ХК-иас тогтоол, шийдвэрийн биелэлт)*	75	100	66.7
2	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай	3/22/2024	16	Эрдэнэс Монгол ХХК	Үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд 8 асуудал танилцуулахаас 5 материал хэлэлцүүлсэн, 11 асуудал батлуулахаас 11 хэлэлцүүлсэн, 4 асуудалд зөвшөөрөл авахаас хэлэлцүүлэхээс 4 хэлэлцүүлж зөвшөөрөл авсан. Хэрэгжилт **87.8%** Нэгдлийн хэмжээнд баримтлах 1 бодлогын баримт бичиг батлахаас 1-г баталсан.Хэрэгжилт **100%** Эрх зүйн бусад баримт бичиг батлах хүрээнд 2 журмын төсөл боловсруулагдаж байгаа. Хэрэгжилт **70%** Дотоод аудитын үйл ажиллагааны хүрээнд 3 танилцуулах асуудал танилцуулж, 1 асуудал батлуулсан. Хэрэгжилт **100% Тогтоолын хэрэгжилт 89.5%**	80	80	89.5
3	Эрсдэлийн удирдлагын бодлогын	3/27/2024	24	Эрдэнэс Монгол ХХК	Нэгдлийн эрсдэлийн удирдлага хэрэгжүүлэх жишиг аргачлалыг 2024 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр баталсан, "дотоод хяналт эрсдэлийн удирдлагын журам"-ыг шинэчлэн боловсруулж батлуулахаар санал авч байгаа. (Эх сурвалж: Эрдэнэс Монгол ХХК-иас ирүүлсэн баримт,)	100	100	80
4	Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох төлөөлөгчийг томилох, удирдамж батлах тухай	4/18/2024	28	Эрдэнэс Монгол ХХК	1.Тогтоолын 1, 2, 3, 4 дүгээр заалтын дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хуралдуулсан. Хэрэгжилт 100%. 2.Тогтоолын 5 дах заалтын дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцсон талаарх тайланг ТУЗ-д хүргүүлээгүй. Хэрэгжилт 0%, **Тогтоолын хэрэгжилт 80%**	100	100	80
5	Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох төлөөлөгчийг томилох,	4/18/2024	29	Эрдэнэс Монгол ХХК	Тогтоолын 1, 2, 3, 4 дүгээр заалтын дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хуралдуулсан. Хэрэгжилт 100%. Тогтоолын 5 дах заалтын дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцсон талаарх тайланг ТУЗ-д хүргүүлээгүй. Хэрэгжилт 0% **Тогтоолын хэрэгжилт 80%**	100	100	80

	удирдамж батлах тухай							
6	Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох төлөөлөгчийг томилох, удирдамж батлах тухай	4/18/2024	30	Эрдэнэс Монгол ХХК	Тогтоолын 1, 2, 3, 4 дүгээр заалтын дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хуралдуулсан. Хэрэгжилт 100%. Тогтоолын 5 дах заалтын дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцсон талаарх тайланг ТУЗ-д хүргүүлэгүй. Хэрэгжилт 0% **Тогтоолын хэрэгжилт 80%**	100	100	80
7	Үндэсний баялгийн сангийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай	5/27/2024	47	Эрдэнэс Монгол ХХК	Гүйцэтгэх захирлын 2024 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/72 дугаар тушаалаар Бүгд найрамдах Сингапур улсад ажиллах төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнийг баталсан ба 2024 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн албан бичгээр томилолтоор ажилласан тухай илтгэх хуудсыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргад хүргүүлсэн ба гэрээ хэлцэл байгуулаагүй байна. Хэрэгжилт 80%	90	90	80
8	"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын 2024 оны төсөв, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай	6/6/2024	50	Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ	"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын 2024 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт 1,396.1 сая төгрөгийн зардал зарцуулсан бөгөөд төсвийн биелэлт 100%, хөрөнгө оруулалтын зардалд 1,182,345.8 сая төгрөг батлагдсанаас гүйцэтгэлийн хэрэгжилт 249,959.1 сая төгрөг буюу 21.1% байна. Дундаж хувь 71.5% *(Эх сурвалж: "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын ирүүлсэн материал)*	100	100	60.6
9	"Эрдэнэс Оюу Толгой" ХХК-ийн 2024 оны төсөв, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай	6/6/2024	51	Эрдэнэс Оюу толгой ХХК	Тус тогтоолоор компанийн төсөвт тодотгол оруулж Хөрөнгө оруулалтын төсвийг 29,5%-иар, орлогыг 6%-иар тус тус бууруулж, цалин хөлсийг дунджаар 41,9%-иар нэмэгдүүлж баталсан. Төсвийн гүйцэтгэл 100%, Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж байгаа бөгөөд гүйцэтгэл гараагүй байна. Цалингийн зардлыг батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу олгосон байна. Дундаж хувь 50% *(Эх сурвалж: "Эрдэнэс Оюу толгой" ХХК-ийн ирүүлсэн материал, tender.gov.mn)*	100	100	50
10	"Хэрлэн Тооно" төслийн тухай	6/6/2024	52	Эрдэнэс Оюу толгой ХХК	1.Хэрлэн тооно төслийн сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулсан Хэрэгжилт 100% 2. Төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулан, Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд заасан нөхцөл журмын дагуу Хэрлэн тооно төслийн ТЭЗҮ тодотгол боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ЭОТ ХХК/20240101004 дугаартай тендер зарлаж Монхидроконстракшен ХХК шалгарч гэрээ байгуулах мэдэгдлийг 2024 оны 09 дүгээр сарын 11-ны өдөр хүргүүлсэн байна. Хэрэгжилт 70%, Тогтоолын хэрэгжилт 85%	80	80	85
11	Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох тухай	6/6/2024	53	Эрдэнэс Оюу толгой ХХК	Хэрлэн тооно төслийн ТЭЗҮ тодотгол боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ЭОТХХК/20240101004 дугаартай тендер зарлаж Монхидроконстракшен ХХК шалгарч гэрээ байгуулах мэдэгдлийг 2024 оны 09 дүгээр сарын 11-ны өдөр хүргүүлсэн ба гэрээ байгуулах хэлцэл хийгдэж байна. Тогтоолын хэрэгжилт 70%	30	30	70
12	"Эрдэнэс Монгол" ХХК-ийн 2024 оны төсөв,	6/6/2024	54	Эрдэнэс Монгол ХХК	1. Эхний хагас жилийн байдлаар борлуулалтын орлогын биелэлт 43%, хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэл 30.7% , тус тогтоолд тусгагдсан өвөлжилтийн бэлтгэл ажил хангах, үйлдвэрийн тасралтгүй үйл ажиллагааны хүрээнд Багануур ХК-тай ЭМГЛ-	100	100	57.9

	хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, санхүүжилтийн хэмжээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 54 тогтоол				180/ЗГ-03/20240618 дугаартай зээлийн гэрээг байгуулан 12.0 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгож, Шивээ овоо ХК-тай ЭМГЛ-198/ЗГ-04/20240702 дугаартай 7.0 тэрбум төгрөгийн зээлийн гэрээ байгуулсан байна. хэрэгжилт 100%, Тогтоолын хэрэгжилт 57.9%*(Эх сурвалж: Эрдэнэс Монгол ХХК-ийн ирүүлсэн материал pdf)*			
13	Оюу толгой ХХК-ийн ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэх асуудлын удирдамж боловсруулах, гарын үсэг зурах, хэлэлцэх асуудалд Монгол талын төлөөллийг хэрэгжүүлэгч гишүүдийн үйл ажиллагааны тухай	3/15/2024		Эрдэнэс Оюу толгой ХХК	2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөр хэлэлцүүлэх асуудалд Эрдэнэс Оюу толгой ХХК-ийн зүгээс саналыг тусгаж ирүүлж байгаа боловч зарим хурлын материалыг цаг хугацаанаас шалтгаалан боловсруулалт хийгдэж амжихгүй байгаа. Хэрэгжилт 50% 3. Оюу толгой ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Монгол талын төлөөллийн гишүүдийг Эрдэнэс Монгол ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралд оролцуулж байхаар үүрэг өгсний дагуу хуралд оролцож байгаа Хэрэгжилт 100% 4.Хэрэгжилтийг хангаж, Оюу толгой ХХК-тай хэлэлцээр хийж зэлжит хурлын үргэлжлэл хурлын материалыг багадаа 7 хоног, зэлжит бус хурлыг багадаа 15 хоногийн өмнө зарлан хуралдуулахаар тохиролцсон боловч зарим хуралд материалтай танилцах боломжгүй хугацаанд ирүүлж байна. Хэрэгжилт 50% 5.Хэрэгжилтийг хангаж хурлын тайланг ТУЗ-д хүргүүлж байгаа. Хэрэгжилт 100%	70	70	75
14	Нэгдлийн хуулийн этгээдүүдэд хууль тогтоомж хэрэгжүүлж, нээлттэй мэдээллийг ил тод байршуулах талаар	4/18/2024		Эрдэнэс Монгол ХХК	Компанийн гүйцэтгэх захирлын 2024 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдрийн 01/812 дугаартай албан бичгээр Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргад хариу хүргүүлсэн ба компанийн ил тод байдлын үзүүлэлтийг сайжруулсан талаарх тайлбарыг ирүүлсэн.	100	100	70
15	Оюу толгой ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчийн хурал, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх асуудалтай холбоотой баримт, материалыг танилцах боломжит хугацаанд ирүүлж байх тухай.	4/18/2024		Эрдэнэс Оюу толгой ХХК	1.Хэрэгжилтийг хангаж, Оюу толгой ХХК-тай хэлэлцээр хийж зэлжит хурлын үргэлжлэл хурлын материалыг багадаа 7 хоног, зэлжит бус хурлыг багадаа 15 хоногийн өмнө зарлан хуралдуулахаар тохиролцсон боловч зарим хуралд материалтай танилцах боломжгүй хугацаанд ирүүлж байна. **Хэрэгжилт 50%**	50	50	50

16	Нэгдлийн компаниудын төлөөлөгчийн газар, гүйцэтгэх удирдлагатай байгуулсан онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний тухай	5/27/2024		Эрдэнэс Монгол ХХК	1."Эрдэнэс Монгол" ХХК-ийн нэгдлийн охин, хараат компани, харьяа хуулийн этгээд, төслийн нэгжүүдийн хэмжээнд Улаанбаатар хот дахь төлөөлөгчийн 4, гадаад төлөөлөгчийн газар 4 буюу ОХУ-ын Москва хотод 2, БНХАУ-ын Бээжин, Эрээн хотод тус бүр 1, нийт 8 төлөөлөгчийн газар ажиллаж байна. Эрдэнэс Монгол нэгдлийн гадаад улсад төлөөлөгчийн газар байгуулах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол, шийдвэр гарсан. **Хэрэгжилт 100%** 2.Нэгдлийн бүрэлдэхүүн компаниудын Улаанбаатар хотод байрлалтай төлөөлөгчийн газруудыг нэгтгэх талаар арга хэмжээ аваагүй байна. **Хэрэгжилт 0%** 3.Нэгдлийн 11 компани болон 2 ТӨҮГ-ын захиралтай онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээг байгуулсан. **Хэрэгжилт 100%, Тогтоолын хэрэгжилт: 66.6%**	100	100	66.6